

05/04-10
08.01.2021

Respublikanın notariat ofislərinə

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 30 dekabr tarixli Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.

Dəyişikliyə əsasən **yalnız fiziki şəxslər** tərəfindən torpaq, yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi (fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqdim edilməsi, həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən təqdim edilməsi halları istisna olmaqla) zamanı **notarius sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təmin edir**.

Beləliklə, hüquqi şəxslər torpaq, yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş **vergiyə cəlb edilmirlər**.

Vergi Məcəlləsindən müvafiq çıxarış məktuba əlavə olunur.

Sizə tapşırılır ki, notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət olunduğu halda yuxarıda göstərilənləri nəzərə alınız.

Qoşma: 1 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİ (çıxarış)

Madde 150. Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası

150.1. Aşağıdakı şəxslər (vergi agentləri) ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludurlar:^[650]

150.1.9. fiziki şəxslər tərəfindən torpaq, yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi (fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqdim edilməsi, həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən təqdim edilməsi halları istisna olmaqla) üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius;

Madde 218. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri

218.4. Bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir:

218.4.1. bu Məcəllənin 156-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər;^[944]

218.4.2. idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər;

218.4.3. mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər;^[945]

218.4.4. fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər;^[946]

218.4.5. mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər.

Madde 218-1. Azadolmalar və güzəştlər^[956]

218-1.1. Vergidən azaddır:

218-1.1.5. mülkiyyətdə olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə aşağıdakı təqdim edilmə halları:

218-1.1.5.1. fiziki şəxslər tərəfindən azı 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi;

218-1.1.5.2. bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar;

218-1.1.5.3. fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetrədən çox olan hissəsi.